

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- عالج الاسئلة التالية: (علامة واحدة /سؤال)

- ١- عرّف قاعدة البيانات.
- ٢- عرّف الاستثناء التربوي على الحماية.
- ٣- عرّف شركات (جمعيات) إدارة الحقوق الجماعية للمؤلفين.
- ٤- حدّد فارقين بين الحقوق المادية للمؤلف والحقوق المعنوية للمؤلف.
- ٥- حدّد دورين لشركات (جمعيات) إدارة الحقوق الجماعية في حماية حقوق المؤلف.

II- أجب بـ "صح أم خطأ" وصحح الخطأ: (علامة واحدة/إجابة صحيحة)

- ١- إن نشرات الاخبار اليومية هي من الأعمال المشمولة بحماية القانون رقم ٩٩/٧٥.
- ٢- يجب أخذ موافقة المؤلف ودفع تعويض له في حال اداء عمل فني عائد له ضمن نطاق نشاطات المؤسسة التعليمية.
- ٣- تُعتبر الاعمال الفولكلورية والتراثية محمية بقانون الملكية الفكرية.

III- اختَر الإجابة الصحيحة: (علامة واحدة / إجابة صحيحة)

- | | |
|--|--|
| <p>٦- لإكمال الجريمة يفترض توافر:</p> <p>أ- الفعل المادي.</p> <p>ب- النية.</p> <p>ج- اجتماع الاركان الثلاثة.</p> <p>٧- بدأ تطبيق حماية الملكية الفكرية في لبنان في سنة:</p> <p>أ- ٢٠١٤.</p> <p>ب- ١٩٩٩.</p> <p>ج- ٢٠١٩.</p> <p>٨- تُعتبر عقود الاستغلال عقوداً:</p> <p>أ- قانونية.</p> <p>ب- مخالفة للقانون.</p> <p>ج- ممنوعة.</p> <p>٩- الجريمة الآتية هي التي اكتملت أركانها:</p> <p>أ- بعد أسبوعين من اكتشافها.</p> <p>ب- بعد أسبوع من القبض على الفاعل.</p> <p>ج - لحظة إكتشافها.</p> <p>١٠- إن عقوبة السجن تعتبر:</p> <p>أ- تدبيراً تحفظياً.</p> <p>ب- عقوبة فرعية.</p> <p>ج - عقوبة أصلية.</p> | <p>١- إن الحماية القانونية تشمل:</p> <p>أ- حماية التركيبية.</p> <p>ب- حماية المضمون.</p> <p>ج- حماية التركيبية والمضمون والتوظيف.</p> <p>٢- ان صاحب الحق بالحماية في حالة الاعمال المشتركة يكون:</p> <p>أ- المُشرف على العمل</p> <p>ب- جميع منفذي العمل</p> <p>ج- ممول العمل.</p> <p>٣- من أجل حماية برامج الكمبيوتر المبتكرة، يجب فقط توافر:</p> <p>أ- الشرط الشكلي.</p> <p>ب- الشرط الموضوعي.</p> <p>ج- الشرط الشكلي والموضوعي.</p> <p>٤- يُعتبر الايداع لدى مكتب حماية الملكية الفكرية:</p> <p>أ - دليلاً ثابتاً</p> <p>ب- قرينة.</p> <p>ج- إجراء شكلياً</p> <p>٥- إن مدة حماية الحقوق المعنوية هي :</p> <p>أ- ٥٠ سنة.</p> <p>ب- ٧٠ سنة.</p> <p>ج- حماية أبدية.</p> |
|--|--|

IV- عالج المسألة القانونية التالية: (علامة واحدة/سؤال)

يدير السيد كميل شركة بروداكتس المتخصصة في مجال إنتاج برامج المعلوماتية. وقد أبلغه بعض الزبائن بأن شركة ستار المنافسة لشركته بدأت بإجراء حملة تسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي لتحويل الزبائن إليها عبر تشويه سمعة شركة بروداكتس. وأن شركة ليزر تقوم بنسخ البرامج التي إشترتها من شركته وتبيعها الى إحدى الدول العربية.

- ١- حدّد إجراءات تحفظيين يمكن لشركة بروداكتس إتخاذهما بحق شركة ستار.
- ٢- حدّد إجراءات قانونيين يمكن لشركة بروداكتس إتخاذهما بحق شركة ليزر.

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Traiter les questions suivantes: (1pt/question)

- 1- Définir la base de données.
- 2- Définir l'exception éducative à la protection.
- 3- Définir les sociétés de la gestion des droits collectifs des auteurs.
- 4- Déterminer deux différences entre les droits matériels de l'auteur et les droits moraux de l'auteur.
- 5- Déterminer deux rôles pour les sociétés de la gestion des droits collectifs (associations) dans la protection des droits d'auteur.

II- Répondre Par «vrai ou faux» et corriger l'erreur: (1pt/ réponse correcte)

- 1- Les bulletins d'information quotidiens font partie des entreprises protégés par la loi n° 75/99.
- 2- Il faut obtenir l'approbation d'un auteur, et lui payer une indemnité en cas d'exécution d'une œuvre dans le cadre des activités des établissements scolaires.
- 3- Les œuvres folkloriques et patrimoniales sont protégées par la loi de la propriété intellectuelle.

III- Choisir la réponse correcte: (1pt/ réponse correcte)

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1- La protection légale comprend :
a- La protection de la composition.
b- La protection du contenu
c- La protection de la composition, du contenu et de l'emploi. 2- Le titulaire du droit à la protection en cas d'entreprise commune est :
a- Le maître d'œuvre des travaux
b- Tous ceux qui réalisent les travaux
c- Le financeur de fonds des travaux. 3- Pour protéger les logiciels informatiques innovés, il faut assurer:
a- La condition formelle.
b- La condition objective.
c- La condition formelle et objective. 4- Le dépôt auprès de l'Office de la protection de la propriété intellectuelle est considéré comme:
a- Une preuve matérielle
b- Une présomption.
c- Une formalité 5- La durée de protection du droit moral est:
a- De 50 ans.
b- De 70 ans.
c- Une protection éternelle. | <ol style="list-style-type: none"> 6- La réalisation d'un crime suppose la présence:
a- De l'acte matériel.
b- De l'intention.
c- De la rencontre des trois piliers. 7- L'application de la protection de la propriété intellectuelle a commencé au Liban en :
a- 2014.
b- 1999.
c- 2019. 8- Les contrats d'exploitation sont considérés comme des contrats :
a- Légal
b- Illégal.
c- Interdits. 9- Le crime immédiat est celui dont les éléments ont été complétés :
a- Deux semaines après sa découverte.
b- Une semaine après l'arrestation de l'agresseur.
c- Au moment où il a été découvert. 10- L'emprisonnement est considéré :
a- Une mesure conservatoire.
b- Une peine subsidiaire.
c- Une pénalité initiale. |
|--|---|

IV-Traiter le point de droit suivant : (1pt/ question)

M. Kamil dirige une entreprise spécialisée dans la production de logiciels d'information. Certains clients lui ont dit que le concurrent de son entreprise, Star, avait lancé une campagne de marketing sur les réseaux sociaux pour convertir les clients en discréditant Products. Et que la société Laser copie les programmes qu'elle a achetés à sa société et les revend à l'un des pays arabes.

- 1- Déterminer deux mesures de précaution que Products peuvent prendre contre Star.
- 2- Déterminer deux procédures légales que Products peuvent intenter contre Laser .

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Answer the following questions: (1pt/question)

- 1- Define the database.
- 2- Define the educational exception to protection.
- 3- Define copyright management societies.
- 4- Determine two differences between the material rights of the author and the moral rights of the author.
- 5- Determine two roles for collective rights management societies (associations) in copyright protection

II- Answer with "true or false" and correct the error: (1pt/correct answer)

- 1- The daily news bulletins are protected by Law No. 75/99.
- 2- The approval of author must be obtained, with paying him an indemnity in case of execution of work within the frame work of the activities of the educational institution.
- 3- Folklore and heritage works are protected by intellectual property law.

III- Choose the correct answer: (1pt/correct answer)

- 1- Legal protection includes:
 - a- The protection of the composition.
 - b - The content protection
 - c - The protection of composition, content and use.
- 2- The holder of the right to protection in the event of a joint venture is:
 - a- The project manager
 - b- All those who carry out the work
 - c- The funder of the works.
- 3- To protect innovative computer software, we must ensure the:
 - a- Formal condition.
 - b- Objective condition.
 - c - Formal and objective condition.
- 4- Filing with the Office for the Protection of Intellectual Property is considered:
 - a - Material evidence
 - b - Presumption.
 - c- Formality
- 5- The duration of protection of moral rights is:
 - a- 50 years.
 - b - 70 years old.
 - c- Eternal protection.
- 6- The commission of a crime is presumed to have taken place if there is:
 - a- The material act.
 - b- The intention.
 - c- The meeting of the three pillars.
- 7- Enforcement of intellectual property protection started in Lebanon:
 - a - 2014.
 - b - 1999.
 - c- 2019.
- 8- Exploitation contracts are considered to be:
 - a- Legal
 - b- Illegal.
 - c- Prohibited.
- 9- The immediate crime is one whose elements have been completed:
 - a - Two weeks after its discovery.
 - b- One week after the attacker's arrest.
 - c - The moment it was discovered.
- 10- Imprisonment is considered:
 - a- A precautionary measure.
 - b- A subsidiary penalty.
 - c - Initial penalty.

IV- Teat the following legal issue: (1pt/question)

Mr. **Kamil** runs a company specializing in the production of computers software. Some customers told him that his company's competitor, **Star**, had launched a social media marketing campaign to convert customers by discrediting **Products**. And that the **laser** company copies the programs it bought from his company and resells them to one of the Arab countries.

- 1- Determine two precautionary measures **Products** can take against **Star**.
- 2- Determine two legal actions **Products** can take against **Laser**.